

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1733/2535

เทศบาล ตำบล เมือง พล
นาย เทียมมิ่ง เตชะตานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 72 เดิม, มาตรา 75 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 7, มาตรา 39

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 และมาตรา 39กำหนดให้เทศบาลตำบลโจทก์เป็นทบวงการเมือง มีคณะเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า โจทก์จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72 และนายกเทศมนตรีมีฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 75 การฟ้องคดีเป็นการบริหารกิจการของเทศบาลอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดว่าจะต้องมีการขออนุมัติผู้ใดก่อน นายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจเป็นผู้แทนโจทก์ที่จะฟ้องจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 3867 และที่ดินโฉนดเลขที่ 15 ให้โจทก์มีเงื่อนไขให้โจทก์สร้างโรงภาพยนตร์ให้จำเลยเช่า และโจทก์ได้สร้างโรงภาพยนตร์ จำเลยได้ทำสัญญาเช่าโรง

ภาพยนตร์โจทก์กำหนดเวลาเช่า 20 ปี ค่าเช่าเดือนละ 12,500 บาท ต่อมาจำเลย
ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า ขอให้จำเลยชำระค่าเช่ากับดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค
1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อ 1 ที่ว่าเทศบาลเมืองพล
เป็นผู้เสียหาย นายกเทศมนตรีมิได้รับอนุมัติให้ฟ้องคดี นางวิมาลาในฐานะนายก
เทศมนตรีจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนั้นเห็นว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 7 และมาตรา 39กำหนดให้โจทก์เป็นทบวงการเมือง มีคณะเทศมนตรีเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรี
เป็นหัวหน้า โจทก์จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 72 และนายกเทศมนตรีมีฐานะเป็นผู้แทนของโจทก์ตามที่กำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 ที่จะแสดงให้ปรากฏซึ่งความประสงค์
ของโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคล การฟ้องคดีนั้นเป็นการบริหารกิจการของเทศบาลอย่าง
หนึ่ง ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้ในที่ใดว่าจะ
ต้องมีการขออนุมัติก่อนจากใคร ในเมื่อนางวิมาลาเป็นนายกเทศมนตรีโดยฐานะนี้
จึงมีอำนาจเป็นผู้แทนโจทก์ที่จะฟ้องคดีจำเลยได้ ในเมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายจาก
การกระทำของจำเลย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดม เฟื่องฟู-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ